332

9

Löbliches

Bürgermeisteramt!

Das vor meinem Hause No 332 in Bodenbach befindliche Trottoir ist mein Eigentum und beabsichtige ich dasselbe in das Eigentum dieser löblichen Stadtgemeinde abzutreten und zwar ohne jede Entschädigung; dagegen dürften mir aber auch durch die Übertragung dieses Grundes keine Kosten entstehen.

Ich ersuche daher mir gefl. mitzuteilen, ob die löbl. Stadtgemeinde mit meinem Anerbieten sich einverstanden erklärt und bejahendenfalls um gefl. Zusendung der betreffenden Urkunde, damit ich selbe unterschreiben und beglaubigen lassen kann.

Bodenbach, am 24. August 1910.

Otto Sonntag

Bürgermeisteramt Bodenbach
Gelangt: 24 AUG. 1910
6569

10

3 – 7/1

Diese Erklärung wurde in der Sitzung

des Stadtrates am 29. August 1910 angenommen u. die Durchführung beschlossen.

Zur Beigabe einer verbücherungsfähigen Skizze

dem Bauamte zugewiesen
am 31. August 1910.
der Bürgermeister
Parthen

Z. 465 bg

Herrn
Otto Sontag
Besitzer des Hauses
Nro 332
in
Bodenbach.

In Beantwortung Ihres Schreibens vom 24. August 1910 erlaubt sich das gefertigte Bürgermeisteramt mitzuteilen, daß dasselbe eine genaue Untersuchung in der Trottoiranlage vor Ihrer Realität Nro. 332 gepflogen und gefunden hat, daß dieses Trottoir nicht im Gemeindegebiete von Bodenbach sondern in der Gemeinde Tetschen und zwar in öffentlichem Gut gelegen [illegible] die ~~[illegible]~~ zu [illegible] Grund an die Gemeinde Bodenbach abtreten können.

Die Sachlage ist somit eine ganz andere geworden und hat die Gemeinde an dem Zustande dieses Trottoirs gar kein Interesse, da bei eintretenden Unglücksfällen in erster Reihe [illegible] dann erst die Stadt Tetschen zur Verantwortung gezogen werden.

Die Stadtgemeinde Bodenbach ist jedoch mit Rücksicht, daß das Gebäude im Ge- ./.

Chodník leží na pozemku děčínském a to veřejném, nepadá tedy do kompetence měst. úřadu v Podmoklech.

Gemeindegebiete Bodenbach gelegen ist, nicht abgeneigt dieses Trottoir in die weitere Erhaltung und das Eigenthum zu übernehmen, jedoch müsse dasselbe vorher in einen tadellosen Zustand versetzt werden.

Da nach der Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes vom 30. Jänner 1890 Zl 307 Budw. 5120 die Hauseigenthümer zur Reconstruirung bestehender Trottoirs verpflichtet sind und die Gemeinde zur Übernahme eines Trottoirs nur verpflichtet ist, wenn dasselbe ~~Trottoir~~ in einem tadellosen Zustande sich befindet, so erlaubt sich die Gemeinde Bodenbach den Vorschlag zu machen, dieselbe wird das vor Ihrer Realität liegende Trottoir ~~gegen~~ auf Ihre Kosten in einen guten Zustand versetzen und dann von Ihnen in die weitere Erhaltung übernehmen.

d. h. daß Sie der Gemeinde Bodenbach die Kosten der Instandsetzung nach Rechnungslegung rückvergüten

In der Erwartung, daß Sie mit diesem Antrage einverstanden sind ersuchen wir ehebaldigen Bescheid, damit die Instandsetzung ehestens erfolgen kann, da Gefahr für die ~~[illegible]~~ Passanten im Verzuge ist.

Bürgermeisteramt Bodenbach

am 7. September 1900

Der Bürgermeister:

erl. 7/9

K. P. $\frac{1412}{2}$ = ? Öffentliches Gut öffentlicher Weg (Weg) 35 Qklftr

" " $\frac{1412}{3}$ = dto dto (Weg) 79 "

" " $\frac{1338}{3}$ = K. k. Staatseisenbahn Unproductive 32 "

" " $\frac{1338}{4}$ = Graf Thun dto 39

" " $\frac{1338}{1}$ = K. k. Staatseisenbahn Eisenbahn ~~[illegible]~~ [illegible] Ufer 289